



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5492/2017/2/CA1

Paraná, 20 de octubre de 2.017.

Y VISTO: en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por el Dr. Mateo José BUSANICHE, Presidente; la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Vicepresidenta; y el Dr. Daniel Edgardo ALONSO, Juez de Cámara Subrogante, en el Expte. N° FPA 5492/2017/2/CA1, caratulado: **"LEGAJO DE APELACIÓN DE PINTOS, ERNESTO RAMON ALEJANDRO EN AUTOS PINTOS, ERNESTO RAMON ALEJANDRO POR INFRACCION LEY 23.737"**, provenientes del Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay, y;

DEL QUE RESULTA:

El Dr. Mateo José Busaniche, dijo:

Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la Sra. Fiscal Federal a fs. 8/11 vta., contra la resolución obrante a fs. 1/5, que declara para el caso concreto la inconstitucionalidad del art. 14, párrafo segundo, de la Ley 23.737 en cuanto incrimina la tenencia de estupefacientes para uso personal que realice en condiciones tales que no traigan aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros, como ha ocurrido en autos, y dispone el sobreseimiento de Ernesto Ramón Alejandro Pintos. El recurso fue concedido a fs. 12/13.

Fecha de firma: 23/10/2017

Alta en sistema: 24/10/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE,

Firmado(ante mi) por: BERNARDO JOSÉ ARANGUREN



#30302215#191592329#20171023073136536

En esta instancia, se celebra la audiencia oral preceptuada por el art. 454 del C.P.P.N., de la que da cuenta el acta de fs. 22 y vta., compareciendo en la oportunidad el Sr. Fiscal General de Cámara, Dr. Ricardo Carlos María Álvarez; y el Sr. Defensor Público Oficial Coadyuvante, Dr. Alejandro Joaquín Castelli, en defensa de Ernesto Ramón Alejandro Pintos; quedando los presentes en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I- a) Que, el Sr. Fiscal General cuestiona la aplicación del fallo Arriola en los casos que se dan en los establecimientos carcelarios. Efectúa consideraciones respecto del ámbito de privacidad e intimidad de los internos. Reseña el hecho y alude a la importante cantidad de tóxicos que se le secuestran al imputado.

Cuestiona las manifestaciones del oficial Garzón y destaca que el acta de fs. 1 no consigna el resultado del narcotest. Indica que el modo en que se redactó el acta deja mucho que desear, sumado a que al ser llamado a declarar el agente no se explayó. Sostiene que se trata de una objeción vinculada a lo formal y al modo de proceder de un verdadero auxiliar de la justicia.

Alude al hecho en sí mismo y efectúa consideraciones respecto a una posible tentativa de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5492/2017/2/CA1

tenencia de tóxicos en la unidad penal, entre otras cuestiones. Destaca la problemática del consumo de estupefacientes en las cárceles y critica los argumentos del magistrado. Agrega que se desconoce si el imputado está sometido a tratamiento ya que el juez nada ha dispuesto al respecto.

Concluye que el interno no goza de los mismos privilegios de un ciudadano libre. Solicita se haga lugar al recurso interpuesto y se revoque la resolución recurrida.

b) A su turno, el Sr. Defensor Público Oficial solicita se rechace el recurso y se confirme la resolución.

Destaca que el imputado estaba fuera la unidad penal y, que previo a su ingreso, se lo requisó y se halló el toxico. Evoca que el hallazgo fue consecuencia de un acto de intromisión en el ámbito de privacidad de su defendido y que no se afectó a terceros ni a la salud pública. Considera que su conducta quedó amparada en la doctrina del fallo Arriola de la CSJN. Cita el fallo "Romero Cacharane" de dicho Tribunal y concluye que la conducta de Pintos quedó protegida por el art. 19 de la CN.

Propicia se rechace el recurso interpuesto y se confirme la resolución recurrida. Hace reserva de casación.



II- Que, a fin de dar tratamiento a las presentes, cabe poner de resalto el 7/04/2017, a las 08:00 horas aproximadamente, en la Unidad penal N° 3 de la ciudad de Concordia, oportunidad en la que, al regresar de la unidad familiar el interno Ernesto Ramón Alejandro Pintos, se le realizó una requisa de rutina y se constató que tenía en su poder dos paquetes, uno que contenía yerba y el otro azúcar, y en los cuales se hallaron dos envoltorios de nylon que contenían marihuana con un peso de 21,4 gramos.

Instruidas las actuaciones, Pintos fue indagado el 04/05/2017 y el 24/07/2017 el Sr. Juez a-quo declaró la inconstitucionalidad del art. 14, párrafo segundo, de la Ley 23.737 y dispuso el sobreseimiento del nombrado, contra lo cual se alzó la Sra. Fiscal Federal, dando lugar a esta instancia.

III- Que, el Ministerio Público Fiscal se agravia de la resolución recurrida, fundado en que se ha realizado una incorrecta aplicación al presente caso, del precedente "Arriola" de la C.S.J.N., en razón del riesgo difusivo que implica la conducta desplegada por el encartado, atendiendo particularmente al ámbito en que se secuestró el tóxico.

Al respecto, debe señalarse que el Máximo Tribunal resolvió en el citado precedente "Arriola",





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5492/2017/2/CA1

la declaración de inconstitucionalidad del art. 14, segunda parte, de la ley 23.737, en cuanto incrimina la tenencia de estupefacientes para uso personal que se realice en condiciones tales que no traigan aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros.

Cobra especial relevancia, cuanto refiere la Dra. Argibay en su voto - considerando 13- en el mentado precedente: “(...) La síntesis expuesta muestra que si bien las acciones privadas no son solamente aquellas que se llevan a cabo en el interior de un determinado ámbito espacial, este dato, resulta, sin embargo, un elemento de juicio a tomar en consideración. Efectivamente, el análisis casuístico deja entrever que las conductas desarrolladas en lugares públicos, son, en general aunque no siempre, más aptas para afectar la salud pública, y por lo tanto quedan fuera de la protección constitucional.

Por otro lado, y aunque este dato es un indicio relevante, no resulta suficiente para decidir la cuestión. Otro elemento que en los fallos citados ha sido significativo para determinar si la tenencia de drogas se trata de una acción privada está relacionado con la existencia de actos de exhibición en el consumo. Esto no se cumple cuando la acción ha sido descubierta no por la tenencia de



la droga en sí sino por un hecho ajeno a esa conducta. Por último, también ha tenido incidencia la cantidad de la sustancia estupefaciente que se encontró en poder de la/el imputada/o.

(...) En conclusión, la adhesión a los postulados sentados en "Bazterrica" implica que los jueces de la causa deberán analizar en el caso concreto si la tenencia de estupefaciente para consumo personal se realizó en condiciones tales que trajo aparejado peligro concreto o daños a bienes o derechos de terceros, que le quiten al comportamiento el carácter de acción privada protegida por el artículo 19 de la Constitución Nacional (...)."

En seguimiento de tales premisas, debe atenderse en el caso, al contexto en que se detectó la tenencia del material estupefaciente; al efectuarse una requisita de rutina al interno Ernesto Ramón Alejandro Pintos, en el Sector de guardia externa de la Unidad Penal N°3 de Concordia, ocasión en la que el mismo regresaba de la unidad familiar.

Es que el ámbito donde se produjo el secuestro dota de connotaciones específicas a la tenencia del tóxico. Surge evidente que la esfera de privacidad de un interno no goza de la dinámica propia de un domicilio particular, pues si se repara en las condiciones en que se cumple una pena





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5492/2017/2/CA1

privativa de libertad, el riesgo de difusión, suministro y la posibilidad de compartir la sustancia prohibida, convierte este acontecimiento en una acción que, si bien vislumbra su destino privado, no puede ocultar su idoneidad propagativa (cfr. en tal sentido L.S.Crim. 2012-I-178; 2009-II-804, entre muchos otros).

Por ello, atendiendo al contexto en que el hecho delictivo tuvo lugar, es dable suponer un grado mayor de "propagación de riesgo", importando la presunta tenencia de estupefacientes de Ernesto Ramón Alejandro Pintos un daño o peligro concreto a terceras personas, por lo que su punición no contraría garantía constitucional alguna, debiendo por ello revocarse la resolución del magistrado a quo y continuar los autos según su estado.

En tal sentido se ha expedido esta Alzada en los autos "LEGAJO DE APELACION DE BERON, MIGUEL ANGEL EN AUTOS BERON, MIGUEL ANGEL POR INFRACCION LEY 23.737" FPA N° 33000185/2013/1/CA1; y "LEGAJO DE APELACION DE PESSARINI, CARLOS RAMON EN AUTOS PESSARINI, CARLOS RAMON POR TENENCIA SIMPLE INFRACCION LEY 23.737 (ART. 11 INC. E)" Expte. N° 32010105/2013/2/CA1, entre otros.

El Dr. Daniel Edgardo Alonso y la Dra. Cintia Graciela Gomez, dijeron: Que, adhieren al voto que antecede.



En mérito al resultado del Acuerdo que antecede, **SE RESUELVE:**

Hacer lugar al recurso de apelación deducido por la Sra. Fiscal Federal a fs. 8/11 vta. y, en consecuencia, revocar la resolución de 1/5 cuanto declara la inconstitucionalidad del art. 14, 2da. parte, de la ley 23.737 y dispone el sobreseimiento de Ernesto Ramón Alejandro Pintos, debiendo continuar los autos según su estado, de conformidad con los argumentos vertidos en los considerandos precedentes (arts. 455 del C.P.P.N.).

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

MATEO JOSÉ BUSANICHE

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MI

BERNARDO JOSÉ ARANGUREN
SECRETARIO DE CÁMARA

